清城区“8·12”一般道路交通事故调查报告

2023年8月12日12时11分许，位于清远市清城区源潭镇Y004线与X404线交叉路口路段，粤R53195号重型半挂牵引车牵引粤RM850挂号重型自卸半挂车与普通二轮摩托车发生碰撞，造成普通二轮摩托车驾驶人和搭乘人死亡，车辆损坏。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清城区人民政府于8月14日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、源潭镇人民政府等有关单位组成清城区“8·12”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

清远市顺越运输有限公司(以下简称“顺越公司”);社会信用代码:91441802MA52GCQP84;类型:有限责任公司(责任人投资或控股);法定代表人:刘德庆;注册资本:人民币伍拾万元;成立日期:2018年11月8日;期限:长期;经营范围:普通货物道路运输;装卸搬运;批发业;零售业;土木工程建筑业;机械设备经营租赁;汽车租赁。地址:广东省清远市清城区源潭镇南自坑狮岭地段百益建材厂房第1层。登记机关:清远市清城区市场监督管理局,日期:2020年8月13日。道路经营许可证:粤 交运管许可清 字441800051372号;经营范围:道路普通货物运输;有效期至2027年6月21日止;发证机关:清远市清城区交通运输局,日期:2023年6月21日。

(二)事故车辆情况

1、粤R53195重型半挂牵引车品牌型号:东风牌DFH4250A4;车架号:LGAG4DY31J3039508;发动机号:J2038152;道路运输证:粤 交运管 清 字441800005909;发证日期:2019年4月9日;发证机关:清远市清城区交通运输局;所有人:清远市顺越运输有限公司;商业保险单号:PDAA202344180000019913;强制保险单号:PDZA202344180000030603;有效期至2024年3月3日止;保险公司:中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司。

2、粤R34K35号普通二轮摩托车所有人:潘某福;厂牌型号:珠江牌ZJ125-v;车架号:LZEPCJLG9M1603017;发动机:M8503017;登记地址:广东省清远市清城区******。强制险

摩托车定额保单号:62308000005070315 86;有效期至:2024年2月13日止;保险公司:国任财产保险股份有限公司广东分公司。

(三)涉事人员情况

1、粤R53195重型半挂牵引车驾驶人李某飞,男,32岁,驾驶证号:44180219910******4;准驾:A2;住址:广东省清远市清城区******。2020年4月顺越公司聘用其为司机,并签订劳务合同。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2、粤R34K35号普通二轮摩托车驾驶人潘某福,男,64岁,身份证号:44180219590******6;准驾:E;住址:广东省清远市清城区******。经公安交警取样检测其无酒驾行为。其已在事故中死亡。

3、搭乘人房某,男,45岁,身份证号:44182619771******1;住址:广东省连南瑶族自治县******。其已在事故中死亡。

(四)事发道路环境及车辆鉴定情况

1、事故现场位于清远市清城区Y004线与X404线交叉路口,该路口为无信号灯控制路口,双向两车道,水泥平坦路面,路面完好,视线良好。

2、事故发生后,市公安局清城分局交警大队委托广东华清司法鉴定所对涉事车辆的安全技术状况和事发时车速进行检验鉴定意见为:(1)粤R53195重型半挂牵引车(粤RM850挂)的制动

系统和转向系统均符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定;行驶系统不符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》第9.1.3条的相关规定;照明信号装置不符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》第8.1.1条的相关规定。

(2)粤R34K35号普通二轮摩托车的制动系统、行驶系统、照明信号装置均符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定;转向系统部分机件损坏为本次事故所致,其余符合(GB7258-2017)《机动车运行安全技术条件》标准规定。

(3)事发时的车速检验鉴定:粤R53195重型半挂牵引车(粤RM850挂)事发时的车速约为27km/h。粤R34K35号普通二轮摩托车事发时的车速约为57km/h。

二、企业履职情况

顺越公司未认真开展对运输车辆的安全技术性能和安全隐患进行安全检查,对驾驶人未按操作规范违规驾驶的行为未进行有效的制止。

三、事故发生经过及应急处置情况

(一)事故发生经过

2023年8月12日12时03分许,李某飞驾驶粤R53195重型半挂牵引车(粤RM850挂)在清远市清城区源潭镇青龙龙师田沙场装载沙,沿X40线由南往北方向行驶运往附近某管桩厂卸沙,行驶至清远市清城区Y004线与X404线交叉路口时,

与沿Y004线西往东由潘某福驾驶搭载房某的粤R34K35号普通二轮摩托车发生碰撞，造成潘某福、房某死亡，车辆损坏。

（二）事故应急处置

2023年8月12日12时13分，清城区交警大队源潭中队接警，13时32分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，14时53分事故处理完毕，交通恢复正常。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安清城分局交警大队调解，李某飞赔偿两名死者家属共计15万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

直接原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第4418021202300006 50号:

1、粤R53195重型半挂牵引车(粤RM850挂)驾驶人李某飞，驾驶机件不符合技术标准的机动车通过交叉路口未确保安全行

驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，导致此事故的一方面过错。

2、粤R34K35号普通二轮摩托车驾驶人潘某福，驾驶机动车通过交叉路口未按规定让右方道路来车先行，违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第一款第二项关于“机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第五十一条第（二）项、第（三）项的规定外，还应当遵守下列规定：（二）没有交通标志、标线控制的，在进入路口前停车瞭望，让右方道路的来车先行。”之规定，导致此事故的另一方面过错。房某没有导致此次事故的过错。

3、李某飞承担此事故的同等责任，潘某福承担此事故的同等责任，房某不承担此次事故的责任。

（二）事故性质

经调查认定：清城区“8·12”一般道路交通事故是一起经营性生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1、粤R53195重型半挂牵引车（粤RM850挂）驾驶人李某飞，驾驶车辆在遇交叉路口时，未按操作规范安全驾驶，对事故发生

负有同等责任。建议公安机关按照有关的法律法规追究其法律责任。

2、粤R34K35号普通二轮摩托车驾驶人潘某福，驾驶机动车通过交叉路口未停车注意观察，未按规定让右方道路车辆先行，对事故发生负有同等责任，鉴于其已在事故中死亡，建议公安机关免于追究其法律责任。

3、顺越公司未认真开展对运输车辆的安全技术性能和安全隐患进行安全检查，对驾驶人未按操作规范违规驾驶的行为未进行有效的制止。建议清城区交通运输局按照有关法律法规规定对该公司进行行政处罚。

六、事故防范措施意见建议

1、道路交通运输业户要加强运输车辆安全管理，认真开展驾驶人安全培训教育，切实提高驾驶人的安全意识，规范操作、安全驾驶。

2、街镇职能部门扎实开展辖区内的道路安全整治力度，通过各种形式安全教育宣传手段，警醒教育行人、车辆驾驶人的交通安全意识，预防减少道路交通事故的发生，为广大人民群众创造畅通有序道路交通环境。

清城区“8·12”一般道路交通事故调查组

2024年1月15日